

Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses des Wasser- und
Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“ in der 44. Sitzung der
Zweckverbandsversammlung am 27.01.2026.

Beschluss-Nr.: 2/2026

Beschluss:

Die Versammlung beschließt den vorliegenden Entwurf als Neufassung der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“.

gez.:

i. A. Katharina Granzow
Geschäftsführerin

Anlage:

Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“

Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“

Auf der Grundlage von § 10 Absatz 1, § 13 sowie § 31 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GVBl. I Nr. 10), hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“ am 27.01.2026 folgende Neufassung der Verbandssatzung beschlossen:

§ 1

Verbandsmitglieder, Verbandsgebiet, Name, Rechtsform, Sitz

(1)

Die Stadt Beelitz und die Gemeinde Seddiner See bilden für ihre Gebiete einen Zweckverband unter dem Namen: Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ (WAZ „Nieplitz“). Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2)

Sitz des Zweckverbandes ist Beelitz.

(3)

Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel. Das Siegel ist kreisrund und hat einen Außendurchmesser von 35 mm. Im Innenkreis von 26 mm Durchmesser ist das Landeswappen dargestellt. Zwischen Innen- und Außenkreis befindet sich umlaufend die in lateinischen Großbuchstaben gehaltene Inschrift Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“.

§ 2

Aufgaben des Zweckverbandes

(1)

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, im Gebiet seiner Mitglieder die öffentliche Wasserversorgung zu sichern sowie das anfallende Schmutzwasser schadlos zu sammeln, abzuleiten, zu behandeln und schadlos zu entsorgen. Der Zweckverband plant, errichtet, betreibt und unterhält die dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Zu den Aufgaben des Zweckverbandes gehört weiterhin die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung und Unterhaltung von Hauspumpwerken bei über Druckentwässerung entsorgten Grundstücken sowie die Erhebung entsprechender Kostenersätze hierfür.

(2)

Die Sammlung, Ableitung, Behandlung und Entsorgung von Niederschlagswasser gehören nicht zu den Aufgaben des Zweckverbandes.

(3)

Der Zweckverband kann zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben und unter Beachtung der gemeindewirtschaftlichen Vorschriften Unternehmen gründen oder sich an solchen beteiligen. Er kann sich zur Durchführung seiner Aufgaben zuverlässiger und sachkundiger Dritter bedienen.

(4)

Der Zweckverband ist unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, Schmutzwasser, welches außerhalb des Verbandsgebietes anfällt, abzunehmen oder Wasser in Gebiete außerhalb des Verbandsgebietes zu liefern, wenn daraus technische und wirtschaftliche Vorteile für den Zweckverband entstehen.

(5) Der Zweckverband arbeitet ohne die Absicht der Gewinnerzielung.

§ 3

Befugnisse des Zweckverbandes

(1)

Der Zweckverband verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Er hat das Recht Satzungen zu erlassen.

(2)

Der Zweckverband ist für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf Grundlage seiner Satzungen zuständig.

(3)

Der Zweckverband regelt, insbesondere im Rahmen von Benutzungssatzungen bzw. Benutzungsordnungen, die Benutzung seiner Einrichtungen und Anlagen sowie – im Rahmen von Abgabensatzungen bzw. Entgeltordnungen – die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenerstattungen bzw. entsprechender Entgelte.

(4)

Die Mitgliedsgemeinden vollstrecken in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich die öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Zweckverbandes.

§ 4

Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbandes sind

die Verbandsversammlung (§ 5),

die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher (Verbandsleitung) (§ 10).

§ 5

Verbandsversammlung

(1)

Die Verbandsversammlung besteht aus 10 stimmberechtigten Vertreterinnen und Vertretern der Verbandsmitglieder (Vertretungspersonen). Jedes Verbandsmitglied entsendet 5 Vertretungspersonen in die Verbandsversammlung. Die Stadt Beelitz hat 5 Stimmen und die Gemeinde Seddiner See hat ebenfalls 5 Stimmen in der Verbandsversammlung. Die Vertretungspersonen des jeweiligen Verbandsmitgliedes können ihre Stimmen in der Verbandsversammlung nur einheitlich abgeben.

(2)

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden sind jeweils kraft Amtes Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung. Die übrigen Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung werden von der Stadtverordnetenversammlung bzw. der

Gemeindevertretung aus ihrer Mitte oder den Bediensteten der Mitgliedsgemeinden nach den Vorschriften der §§ 40, 41 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg für die Dauer ihrer Wahlperiode benannt und üben ihre Tätigkeit als Vertretungsperson im Zweckverband bis zum Wechsel durch eine neu entsendete Vertretungsperson weiter aus. Die Vertretungsperson eines Verbandsmitgliedes scheidet aus der Verbandsversammlung aus, wenn die Voraussetzungen ihrer Wahl oder Entsendung wegfallen.

(3)

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister als Vertretungsperson in der Verbandsversammlung kraft Amtes werden im Fall ihrer Verhinderung durch die jeweilige Vertreterin oder den jeweiligen Vertreter im Amt vertreten, wenn sie nicht eine andere Bedienstete oder einen anderen Bediensteten benennen. Sie können eine Bedienstete oder einen Bediensteten mit der Wahrnehmung der Vertretung des Mitglieds in der Verbandsversammlung dauerhaft betrauen. Ist die betraute Person verhindert, nimmt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Vertretung wahr, wenn sie oder er die Verhinderungsververtretung der betrauten Person nicht auf eine andere Bedienstete oder auf einen anderen Bediensteten dauerhaft übertragen hat. Für alle anderen Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung sind stellvertretende Personen für den Fall der Verhinderung zu benennen. Für die Benennung gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4)

Scheidet eine Vertretungsperson oder eine stellvertretende Person aus der Verbandsversammlung vor Ablauf der Wahlzeit aus, finden auf die Benennung der Nachfolge ebenfalls die Absätze 2 und 3 Anwendung. Für ausgeschiedene Vertretungspersonen oder stellvertretende Personen ist unverzüglich eine Nachfolge für den Rest der Wahlzeit der bisherigen Vertretungsperson zu benennen.

(5)

Die Mitgliedsgemeinden können ihren Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung Weisungen erteilen.

(6)

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden der Verbandsversammlung und deren oder dessen Stellvertretung.

§ 6

Aufgaben der Verbandsversammlung

(1)

Die Verbandsversammlung entscheidet über alle Angelegenheiten des Zweckverbandes, soweit nicht nach dem Gesetz, dieser Satzung oder nach besonderen Beschlüssen der Verbandsversammlung die Verbandsleitung entscheidet.

(2)

Die Verbandsversammlung kann ihre Zuständigkeit in Einzelfällen oder für Gruppen von Angelegenheiten auf die Verbandsleitung übertragen. Folgende Angelegenheiten können von der Verbandsversammlung nicht übertragen werden:

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen,
2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von Satzungen

- (einschließlich der Verbandssatzung) und Verordnungen,
3. die Festsetzung allgemeiner privatrechtlicher Entgelte und öffentlich-rechtlicher Abgaben,
 4. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan, den Nachtragswirtschaftsplan und die Aufnahme von Krediten,
 5. die Beschlussfassung über den Finanzplan,
 6. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und die Entlastung der Verbandsleitung,
 7. die Wahl und Abwahl der Verbandsleitung und deren Stellvertretung,
 8. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung,
 9. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Betriebssatzung für einen eventuellen Eigenbetrieb des Zweckverbandes,
 10. die Beschlussfassung über die Auflösung des Zweckverbandes und die Bestellung von Abwicklern,
 11. die Beschlussfassung über die Auseinandersetzungsvereinbarung im Fall der Auflösung des Zweckverbandes sowie
 12. die ihr gesetzlich ausdrücklich zugewiesenen Aufgaben.

(3)

Die Verbandsversammlung entscheidet ferner über:

1. die Anstellung, Höhergruppierung und Kündigung der Beschäftigten ab der Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD);
2. die Entscheidung über den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ab einem Wert über 10.000 Euro;
3. die Hingabe von Krediten sowie die Übernahme von fremden Verbindlichkeiten, insbesondere über die Eingehung von Bürgschaften und Gewährverträgen ohne Rücksicht auf die Höhe des Kredites bzw. der Verbindlichkeit;
4. die Erhebung von Klagen mit Streitwerten über 20.000 Euro oder in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung. Entsprechendes gilt für den Abschluss von Vergleichen. Die Erhebung von Klagen und der Abschluss von Vergleichen unterhalb dieses Schwellenwertes zählen, außer in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung, zu den Geschäften der laufenden Verwaltung.

(4)

Die Verbandsversammlung kann weitere Angelegenheiten, soweit sie nicht in Absatz 2 und 3 oder durch Gesetz ihr zugewiesen sind, zur selbstständigen Erledigung an die Verbandsleitung übertragen.

§ 7

Einberufung der Verbandsversammlung

(1)

Die Verbandsversammlung ist von ihrer oder ihrem Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens einmal im Jahr, und zwar zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan sowie über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und für die Entlastung der Verbandsleitung, schriftlich einzuberufen.

(2)

Die Verbandsversammlung ist ferner unverzüglich einzuberufen, wenn ein Verbandsmitglied oder die Verbandsleitung dies unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragen.

(3)

Die Verbandsversammlung ist nur beschlussfähig, wenn die anwesenden Vertretungspersonen mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung erreichen. Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit innerhalb von 4 Wochen zum zweiten Mal ordnungsgemäß zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, ist sie ohne Rücksicht auf die in der Sitzung vertretene Stimmenzahl beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

§ 8

Sitzungen der Verbandsversammlung

(1)

Die oder der Vorsitzende stellt die Tagesordnung im Einvernehmen mit der Verbandsleitung auf, leitet die Sitzung, handhabt die Ordnung während der Sitzung und übt das Hausrecht aus.

(2)

Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 9

Öffentlichkeit

Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechnigte Interessen Einzelner es erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Angelegenheiten der Fall:

1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte und Vergaben,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 10

Verbandsleitung

(1)

Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher (Verbandsleitung) und deren oder dessen Stellvertretung werden für die Dauer von 8 Jahren gewählt. Die Verbandsleitung und deren Stellvertretung sind ehrenamtlich tätig.

(2)

Die Verbandsleitung führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des Zweckverbandes und vertritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich. Sie ist Dienstvorgesetzte der Dienstkräfte des Zweckverbandes. Die Verbandsversammlung ist Dienstvorgesetzte der Verbandsleitung.

(3)

Die Verbandsleitung nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

1. Vorbereitung der Beschlüsse der Verbandsversammlung,
2. Ausführung der Beschlüsse und Entscheidungen der Verbandsversammlung,
3. unverzügliche Unterrichtung der Verbandsversammlung über alle wichtigen Verbandsangelegenheiten, insbesondere über alle erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen und Mindererträge;
4. Anstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Beschäftigten des Zweckverbandes bis zur Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD),
5. Erhebung von Klagen, sofern der Streitwert 20.000 Euro nicht übersteigt und kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung gegeben ist,
6. Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen bis zu einer Vergleichssumme von 20.000 Euro, soweit kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung gegeben ist,
7. Abschluss, Änderung und Aufhebung von Grundstücks- und Vermögensgeschäften bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall entsprechend Wertgutachten oder aktueller Bodenrichtwertkarte,
8. Erhebung und Einziehung von Gebühren, Beiträgen und Kostenerstattungen bzw. entsprechenden Entgelten sowie Erhebung und Einziehung der Verbandsumlage,
9. Aufstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes und Zuleitung an die Verbandsversammlung,
10. Aufstellung des Jahresabschlusses.

(4)

Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll und die nach § 57 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg durch zwei Personen abzugeben sind, sind

1. von
 - a. der Verbandsleitung oder
 - b. einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter der Verbandsleitung und
2. von
 - a. der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung oder
 - b. einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden der Verbandsversammlung oder
 - c. einer oder einem von der Verbandsversammlung zu bestimmenden Bediensteten des Zweckverbandes oder
 - d. einem von der Verbandsversammlung zu bestimmenden Mitglied der Verbandsversammlung abzugeben.

Abweichend von Satz 1 genügt für Geschäfte der laufenden Verwaltung und die in Absatz 3 genannten Geschäfte die Unterschrift der Verbandsleitung. Erklärungen, die nicht den Formvorschriften dieses Absatzes entsprechen, binden den Zweckverband nicht.

(5)

Die Verbandsleitung hat die Beschlüsse der Verbandsversammlung, die gegen geltendes Recht verstoßen, zu beanstanden.

§ 11

Ehrenamtliche Tätigkeit

(1)

Die Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Sie haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstaufschlags; ihnen kann ein Sitzungsgeld

gewährt werden. Der ehrenamtlich tätigen Verbandsleitung kann eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Das Nähere regelt eine Entschädigungssatzung.

(2)

Die zu ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß Absatz 1 Berufenen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht und den Ausschließungsgründen nach Maßgabe der Kommunalverfassung.

§ 12

Geschäftsstelle; Geschäftsführung; Weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(1)

Zur Unterstützung der Verbandsorgane unterhält der Zweckverband an seinem Sitz eine Geschäftsstelle und bestellt eine Geschäftsführung. Die Geschäftsstelle untersteht den Weisungen der Verbandsleitung und wird von der Geschäftsführung verantwortlich geleitet. Sie berichtet mindestens halbjährlich an die Verbandsleitung über das Verbandsgeschehen.

(2)

Die Geschäftsführung ist berechtigt und verpflichtet, an den Sitzungen der Verbandsversammlung teilzunehmen. Weitere Obliegenheiten ergeben sich im Näheren aus Dienstanweisungen der Verbandsleitung und aus den allgemeinen und besonderen Anordnungen der Verbandsversammlung.

(3)

Der Zweckverband darf weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen.

§ 13

Verbandswirtschaft

(1)

Auf die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen und die Jahresabschlussprüfung des Zweckverbandes finden die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe sinngemäß Anwendung. Die Kassengeschäfte nimmt die Kasse des Zweckverbandes wahr.

§ 14

Deckung des Finanzbedarfs

(1)

Der Zweckverband erhebt für die Leistungen zur Erfüllung seiner Aufgaben Abgaben (Gebühren, Beiträge, Kostenerstattungen) nach den Vorschriften des Kommunalabgabenrechts bzw. entsprechende privatrechtliche Entgelte, soweit dies zulässig ist.

(2)

Soweit die sonstigen Erträge, Einzahlungen und nicht benötigten Finanzmittel des Zweckverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Für die Berechnung der Umlage wird die Einwohnerzahl des einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der Einwohner aller

Verbandsmitglieder ins Verhältnis gesetzt. Maßgeblich sind die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ausgewiesenen Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Vorjahres.

(3)

Die Höhe der Verbandsumlage und der von den einzelnen Verbandsmitgliedern zu tragende Anteil sind im Wirtschaftsplan für jedes Wirtschaftsjahr neu festzulegen. Die Umlage wird mit jeweils einem Viertel des Gesamtbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Wirtschaftsjahres fällig. Die Verbandsumlage kann gegenüber den Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und dabei abweichende Fälligkeiten bestimmt werden.

§ 15

Jahresabschluss

(1)

Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres hat die Verbandsleitung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang besteht. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht aufzustellen.

(2)

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt auf Grundlage der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg sowie der Vorschriften über die Prüfung von Eigenbetrieben.

(3)

Die Verbandsversammlung fasst die Beschlüsse zur Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und zur Entlastung der Verbandsleitung bis spätestens 31. Dezember des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres. Verweigert die Verbandsversammlung die Entlastung oder spricht sie diese mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die Gründe anzugeben. Die Beschlüsse nach Satz 1 sind nach den Vorschriften des § 16 Absatz 2 dieser Satzung bekannt zu machen. Der Jahresabschluss und der Bestätigungsvermerk der Jahresabschlussprüfung sind eine Woche in der Geschäftsstelle des Verbandes zu jedermanns Einsicht auszulegen. In der Bekanntmachung nach Satz 3 sind genaue Angaben über den Ort sowie den Beginn und das Ende der Auslegung zu machen.

§ 16

Bekanntmachungen

(1)

Die Verbandssatzung und ihre Änderungen werden durch die Kommunalaufsichtsbehörde in der Form öffentlich bekannt gemacht, die für die öffentliche Bekanntmachung der Satzungen des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorgeschrieben ist.

(2)

Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen – vorbehaltlich der Regelung in Absatz 1 – im Internet durch Bereitstellung auf der Internetseite des Zweckverbandes unter <https://www.waz-nieplitz.de>.

(3)

Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung, so kann die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 2 für diese Teile dadurch ersetzt werden, dass sie in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes für mindestens zwei Wochen ausgelegt werden und zu den Sprechzeiten eingesehen werden können. Die Ersatzbekanntmachung ist nur zulässig, wenn der Inhalt dieser Teile zugleich in der nach Absatz 2 veröffentlichten Satzung, deren Bestandteil sie bilden, in groben Zügen umschrieben wird. Die Ersatzbekanntmachung wird von der Verbandsleitung angeordnet. Die Anordnung muss genaue Angaben über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und zusammen mit der Satzung veröffentlicht werden.

(4)

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Verbandsversammlung werden mindestens 7 Kalendertage vor dem Termin der öffentlichen Verbandsversammlung bekannt gemacht. Bei Dringlichkeit erfolgt die Bekanntmachung nach Satz 1 mindestens 3 Kalendertage vor dem Termin der öffentlichen Verbandsversammlung. Gleichzeitig werden die Beschlussvorlagen der in den öffentlichen Sitzungen zu behandelnden Tagesordnungspunkten zur Einsicht auf der Internetseite des Zweckverbandes unter <https://www.waz-nieplitz.de> bereitgestellt, soweit dies technisch möglich ist. Die öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Verbandsversammlung erfolgt entsprechend Absatz 2 und zusätzlich durch Aushang in den nachfolgend genannten Bekanntmachungskästen der Mitgliedsgemeinden:

Stadt Beelitz:

Im Ortsteil Beelitz am Rathaus, Berliner Straße 202/ Ecke Kirchplatz

Gemeinde Seddiner See:

Im Ortsteil Neuseddin; Kiefernweg 5, vor der Gemeindeverwaltung.

§ 17

Auflösung des Zweckverbandes

(1)

Im Falle der Auflösung des Zweckverbandes werden die Aufteilung und die Verwertung des Verbandsvermögens, die Aufteilung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes und die anteilige Übernahme des Personals durch die Verbandsmitglieder oder die sonstige Abwicklung der Beschäftigungsverhältnisse in einer Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen den Verbandsmitgliedern entsprechend den nachfolgenden Grundsätzen geregelt.

(2)

Das Eigentum und der Besitz der nach Wasserver- und Abwasserentsorgung getrennt aufzuführenden und nach Flur, Flurstück und Gemarkung zu kennzeichnenden Grundstücke des Verbandes sowie das ausweislich der Abschlussbilanz vorhandene Anlagevermögen des Verbandes (z.B. Leitungsnetze, Wasser- und Abwasserpumpwerke, Wasser- und Abwasserdruckleitungen, Fäkaleinleitstellen, etc.) wird unter Beachtung des Absatzes 5 jeweils demjenigen Beteiligten übertragen, in dessen Hoheitsgebiet das Grundstück liegt. Das Eigentum und der Besitz des nach der Abschlussbilanz vorhandenen beweglichen Vermögens des Verbandes, welches einem bestimmten Anlagegut dient, wird derjenigen Vertragspartei übertragen, der nach Absatz 2 das Eigentum und der Besitz des Anlagegutes übertragen wurde. Das Eigentum und der Besitz des restlichen beweglichen Vermögens des Verbandes werden auf die Vertragsparteien nach dem Verbandsumlagenmaßstab (§ 14) verteilt. Zum wirtschaftlichen Ausgleich der durch die Verteilung des Anlagevermögens nach dem

Belegenheitsprinzip im Vergleich zum Anteil der Mitglieder am Verband gemessen nach der Einwohnerzahl (§ 14 Absatz 2) entstehenden Nachteile werden zwischen den Vertragsparteien Ausgleichszahlungen vereinbart.

(3)

Die Aufteilung der langfristigen Verbindlichkeiten des Verbandes auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt entsprechend der wertmäßigen Verteilung des gemäß Absatz 2 nach dem Belegenheitsprinzip vorgenommenen Anlagevermögens. Sollte dies wegen fehlender Zustimmung der Gläubiger gemäß § 415 BGB oder aus anderen Gründen unmöglich sein, so übernimmt die Stadt Beelitz die Gesamtheit der langfristigen Verbindlichkeiten des Verbandes. In diesem Fall ist die Gemeinde Seddiner See zu einer Ausgleichszahlung an die Stadt Beelitz verpflichtet, die wirtschaftlich einer Aufteilung nach Satz 1 nahekommt.

(4)

Die Beschäftigten des Zweckverbandes werden, soweit die Beschäftigungsverhältnisse nicht anderweitig abgewickelt oder durch Dritte übernommen werden, von den Mitgliedsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl des einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der Einwohner aller Verbandsmitglieder übernommen. Für die Berechnung der Einwohnerzahl gilt § 14 Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

(5)

Die Verbandsmitglieder werden sich zur Sicherstellung der Wasserver- und Abwasserentsorgung nach Auflösung des Zweckverbandes auf entsprechender vertraglicher Grundlage gegenseitig die Weiternutzung der dafür erforderlichen Einrichtungen und Anlagen in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet einschließlich der dafür erforderlichen Ein- und Durchleitungsrechte für einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren sichern. Der Zeitraum kann im Einvernehmen zwischen den Verbandsmitgliedern verkürzt oder verlängert werden.

§ 18

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Beelitz, 12.02.2026

gez. B. Knuth
Verbandsvorsteher

Die vorstehende Satzung wurde im Amtsblatt für den Landkreis Potsdam-Mittelmark am 27. Februar 2026 bekannt gemacht.